

Adinkerke, 26/08/2026

Aan het Agentschap Binnenlands Bestuur
Aan de toezichthoudende minister Hilde Crevits

Geachte,

Betreft: gebruik van de benaming "Maurice Calmeynbibliotheek" door de gemeente De Panne

1. Voorwerp van de klacht

Het gemeentebestuur van De Panne gebruikt de benaming "**Maurice Calmeynbibliotheek**" voor de nieuwe gemeentelijke bibliotheek die wordt gevestigd in de voormalige Sint-Pieterskerk.

Ik ben van oordeel dat er geen rechtsgeldige grondslag is aangetoond voor het gebruik van deze benaming als officiële naam van de gemeentelijke bibliotheek.

Ik verzoek het Agentschap Binnenlands Bestuur dan ook te onderzoeken op welke beslissing en op welke rechtsgrond deze benaming berust en, indien wordt vastgesteld dat daarvoor geen rechtsgeldige grondslag bestaat, de passende toezichtmaatregelen te nemen.

2. Antwoord van het gemeentebestuur

Ik heb het gemeentebestuur van De Panne gevraagd om mij de bestuursdocumenten te bezorgen betreffende de beslissing om de nieuwe gemeentelijke bibliotheek de naam "Maurice Calmeyn Bibliotheek" te geven.

Ik heb daarbij onder meer gevraagd naar:

- het besluit van het college van burgemeester en schepenen waarbij deze naam werd vastgesteld;
- de datum waarop dit besluit werd genomen en het besluitnummer;
- de formele en materiële motivering die aan deze naamkeuze ten grondslag ligt.

Het gemeentebestuur heeft daarop geantwoord:

"Het gevraagde beleidsdocument inzake de benaming van de nieuwe gemeentelijke bibliotheek bestaat niet waardoor de vraag van de heer niet kan worden ingewilligd."

Een afschrift van het antwoord van het gemeentebestuur wordt als bijlage toegevoegd.

Uit dit antwoord blijkt niet dat er een besluit van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad bestaat waarbij de benaming "Maurice Calmeynbibliotheek" officieel werd vastgesteld of toegekend.

Evenmin blijkt uit het antwoord op welke andere rechtsgrond de gemeente deze benaming als officiële naam van haar gemeentelijke bibliotheek gebruikt.

3. Motiveringsplicht en behoorlijk bestuur

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen bepaalt in artikel 3 dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.

De Omzendbrief BA 2000/08 van 17 november 2000 betreffende de toepassing van deze wet op besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden licht deze verplichting nader toe.

Daarbij wordt onder meer aangegeven dat:

- de juridische overwegingen de toegepaste juridische regels moeten aangeven;
- de feitelijke overwegingen de precieze en concrete feitelijke gegevens moeten aangeven waarop de beslissing steunt;
- de motivering in de akte zelf moet kunnen worden teruggevonden wanneer de uitdrukkelijke motiveringsplicht van toepassing is;
- de motivering afdoende moet zijn;
- de redenering die tot de beslissing heeft geleid sluitend moet zijn en geen zwakke plekken mag vertonen;
- bij een discretionaire bevoegdheid uitdrukkelijk moet worden verantwoord waarom voor de ene mogelijkheid en niet voor een andere werd gekozen;
- kennelijk onjuiste feitelijke overwegingen en een gebrekkige of nietszeggende motivering niet aan de draagkrachtvereiste voldoen.

4. Verzoek

Ik verzoek het Agentschap Binnenlands Bestuur om:

1. te onderzoeken of er een rechtsgeldige beslissing bestaat waarbij de benaming "Maurice Calmeynbibliotheek" als officiële naam van de gemeentelijke bibliotheek werd vastgesteld;
2. indien een dergelijke beslissing bestaat, te onderzoeken welk bestuursorgaan deze beslissing heeft genomen, op grond van welke bevoegdheid en met welke formele en materiële motivering;
3. indien geen dergelijke beslissing bestaat, te onderzoeken op welke rechtsgrond het gemeentebestuur deze benaming als officiële naam gebruikt;
4. indien wordt vastgesteld dat het gebruik van deze benaming strijdig is met het recht, de passende toezichtmaatregelen te nemen.

Met de meeste hoogachting,